

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS

Pregão Eletrônico nº 311/2026 - Sistema de Registro de Preços

DESTINATÁRIO	DADOS DO CERTAME
À Senhora Agente de Contratação / Ao Pregoeiro Colégio Pedro II - Reitoria	UASG: 153167 Processo: 23040.005462/2025-17 Sessão pública: 16/09/2026, às 10h (Brasília)

ASSUNTO	Definição dos parâmetros de capacidade técnico-operacional para os serviços de sonorização, iluminação e transmissão ao vivo.
---------	---

O empresário individual 64.697.608 ROBSON REIS NOVAIS JUNIOR, enquadrado como Microempreendedor Individual, inscrito no CNPJ nº 64.697.608/0001-08, com endereço comercial na Rua Joaquim Bessa, nº 148, Lote 11, Rua 1, Trindade, São Gonçalo/RJ, CEP 24457-120, por seu titular, vem respeitosamente, com amparo nos arts. 5º, 65, 67 e 164 da Lei nº 14.133/2021 e no item 15 do edital, formular a presente solicitação de esclarecimentos.

01 PONTO QUE DEMANDA ESCLARECIMENTO

Os itens 9.39 e 9.39.1 do Termo de Referência vinculam a habilitação à apresentação de atestados de serviços compatíveis com o objeto, inclusive quanto a características, quantidades e prazos, e exigem que a execução anteriormente realizada tenha sido satisfatória. Contudo, o instrumento não indica qual volume mínimo será aceito nem estabelece eventual duração mínima da experiência a ser demonstrada.

Sem esses marcos, não é possível saber, antes da sessão, qual extensão de experiência será considerada suficiente. Um atestado referente a uma única diária, por exemplo, poderia ser entendido como formalmente compatível; em sentido oposto, o mesmo documento poderia ser recusado por representar quantidade reputada insuficiente. A inexistência de um referencial expresso transfere para a fase de julgamento uma definição que deveria estar disponível a todos os interessados desde a publicação do edital.

02 RAZÕES PARA A DEFINIÇÃO PRÉVIA DOS CRITÉRIOS

A redação atual pode conduzir a dois resultados indesejáveis: de um lado, a admissão de empresa sem experiência operacional compatível com uma contratação estimada em R\$ 11.211.000,00, distribuída entre diversos campi e projetada para cinco anos; de outro, a inabilitação de participante por requisito quantitativo, temporal ou técnico que não foi previamente anunciado.

A presente manifestação não pretende elevar artificialmente as barreiras de acesso ao certame. Busca-se, isto sim, uma solução que combine proteção da execução contratual, proporcionalidade, competitividade, isonomia e possibilidade de verificação objetiva dos documentos apresentados.

03 ENQUADRAMENTO NORMATIVO E ORIENTAÇÃO DO TCU

A Lei nº 14.133/2021 determina que o procedimento observe, entre outros, os princípios da igualdade, motivação, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo, segurança jurídica, competitividade e proporcionalidade (art. 5º). O art. 65, por sua vez, reserva ao edital a definição das condições de habilitação.

Quanto à qualificação técnica, o art. 67, inciso II, admite certidões ou atestados aptos a demonstrar capacidade operacional em serviços similares, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. Conforme o § 1º, a exigência deve recair sobre parcelas de maior relevância ou de valor significativo, assim entendidas aquelas cujo valor individual seja igual ou superior a 4% do orçamento

estimado. O § 2º permite quantitativos mínimos de até 50% dessas parcelas; trata-se de limite máximo, cabendo à Administração fixar um patamar proporcional e tecnicamente motivado.

A jurisprudência do Tribunal de Contas da União também aponta para a necessidade de requisitos claros. Além de vedar a inabilitação apoiada em requisito técnico não anunciado na fase própria (Acórdão 298/2024-TCU-Plenário), a Corte reafirmou, no Acórdão 2.986/2025-TCU-Plenário, a necessidade de parâmetros objetivos para a análise dos atestados de capacidade técnico-operacional. A Súmula 263 do TCU, por sua vez, condiciona os quantitativos mínimos à proporção com a dimensão e a complexidade do objeto. Os Acórdãos 2.291/2021 e 924/2022, ambos do Plenário, acrescentam que a proibição de somar atestados exige justificativa técnica e que a imposição de número mínimo de atestados constitui providência excepcional, igualmente dependente de motivação específica.

Desse conjunto normativo decorre que a Administração pode exigir experiência operacional efetiva, inclusive mediante quantitativos mínimos, desde que os critérios sejam divulgados de antemão, guardem relação com os riscos da contratação e sejam aplicados de maneira uniforme.

04

BASE JURÍDICA E CÁLCULO DO REFERENCIAL QUANTITATIVO

Retomando-se os dados do pedido original, o Termo de Referência projeta, para sessenta meses, 740 diárias de iluminação de pequeno porte, 965 diárias de sonorização de pequeno porte, 825 diárias de sonorização de médio porte e 624 diárias de transmissão ao vivo. Sobre o valor global informado de R\$ 11.211.000,00, o marco de 4% corresponde a R\$ 448.440,00. Assim, a afirmação de que os quatro itens constituem parcelas de valor significativo é compatível com o art. 67, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, desde que a planilha estimativa confirme, individualmente, valor igual ou superior a esse montante para cada item. Requer-se que essa premissa seja confirmada pela Administração com a indicação dos respectivos valores.

O atingimento do patamar de 4%, contudo, apenas permite enquadrar a parcela como de valor significativo; não determina automaticamente o percentual quantitativo do atestado. O art. 67, § 2º, autoriza quantidades mínimas de até 50%, estabelecendo um teto, e não uma regra padrão. Além disso, o art. 18, inciso IX, exige motivação circunstanciada das condições de qualificação técnica. O Manual de Licitações e Contratos do TCU, no item 5.5.2, esclarece que, sob a Lei nº 14.133/2021, os critérios de maior relevância técnica e valor significativo são alternativos, mas as exigências continuam sujeitas a avaliação de proporcionalidade em cada caso concreto.

Na mesma direção, a Súmula 263 do TCU exige correspondência entre o quantitativo mínimo, a dimensão e a complexidade do objeto. Mais recentemente, o Acórdão 1.604/2025-TCU-Plenário considerou irregular a comprovação de 100% dos postos previstos e reafirmou a prevalência do teto de 50% do art. 67, § 2º. O precedente confirma o limite máximo, mas não dispensa a Administração de explicar por que determinado percentual — especialmente o teto — é necessário e adequado aos riscos efetivos da contratação.

O referencial de 10% do total quinquenal não decorre automaticamente da lei, porém possui uma base de cálculo objetiva: como a estimativa abrange cinco anos, 10% do volume de sessenta meses equivale exatamente a 50% da demanda média anual. Desse modo, a capacidade anterior seria aferida a partir de metade de um ciclo anual médio, sem transformar a duração integral projetada do ajuste em barreira de habilitação.

ITEM E SERVIÇO	TOTAL DO TR (60 MESES)	MÉDIA ANUAL	50% DA MÉDIA ANUAL (10% DO TOTAL)
1 - Iluminação de pequeno porte	740 diárias	148 diárias	74 diárias
2 - Sonorização de pequeno porte	965 diárias	193 diárias	96,5 → 97 diárias
3 - Sonorização de médio porte	825 diárias	165 diárias	82,5 → 83 diárias
4 - Transmissão ao vivo	624 diárias	124,8 diárias	62,4 → 63 diárias

Os cálculos do pedido original estão corretos. Como a diária é unidade indivisível, os resultados fracionários foram arredondados para o inteiro imediatamente superior; essa adequação operacional não altera o enquadramento, pois os números permanecem muito abaixo do teto legal de 50% do volume quinzenal.

A título comparativo, exigir 50% de todo o quantitativo de sessenta meses corresponderia a um volume equivalente a dois anos e meio da demanda média — sem que isso se confunda com exigência de tempo mínimo de experiência. Embora o art. 67, § 2º, admita percentual de até 50%, a adoção desse patamar máximo reclamaria justificativa mais intensa, fundada na escala, na simultaneidade, na complexidade ou nos riscos efetivamente demonstrados no planejamento.

Por essas razões, o parâmetro sugerido de 10% é juridicamente possível e apresenta racionalidade quantitativa, mas não é o único resultado permitido pela lei. Se a Administração optar por outro critério, deverá informar, para cada item, o número exato, a memória de cálculo, a base utilizada (total de sessenta meses, média anual ou eventual pico simultâneo) e a correspondente motivação técnica, sem inovar apenas no momento do julgamento da habilitação.

05 SOMATÓRIO DOS DOCUMENTOS DE EXPERIÊNCIA

O item 9.39.2 admite expressamente a soma de atestados para comprovação da capacidade técnica. Em princípio, isso permite agregar documentos oriundos de contratos e emitentes distintos, computando-se, para cada serviço, as quantidades efetivamente certificadas.

Ainda assim, permanece sem definição a forma pela qual essa soma será examinada em um grupo único: não se sabe se a experiência deverá alcançar todos os quatro itens nem como serão tratados, em separado, os respectivos quantitativos. A resposta prévia é necessária para que os participantes organizem a documentação sob uma regra comum.

06 DURAÇÃO DA EXPERIÊNCIA ANTERIOR

Embora o item 9.39 mencione compatibilidade de prazos, não há indicação de quantidade mínima de meses ou anos de atuação. A vigência de cinco anos prevista no item 1.7 diz respeito ao futuro ajuste e, por si só, não equivale a requisito de experiência pretérita.

Para serviços contínuos, o art. 67, § 5º, da Lei nº 14.133/2021 autoriza a exigência de serviços similares por período mínimo, sucessivo ou não, limitado a três anos. Caso a Administração deseje utilizar esse critério, o período e sua motivação precisam estar expressamente definidos; caso contrário, a análise deve limitar-se aos requisitos efetivamente anunciados. O Acórdão 733/2026-TCU-Plenário conferiu especial relevo a essa motivação: eventual exigência de tempo mínimo, em contratação de serviços contínuos, deve estar adequadamente amparada pelas informações do estudo técnico preliminar, sob pena de afronta ao art. 18, § 1º, incisos I e VII, da Lei nº 14.133/2021.

07 QUESTÕES OBJETIVAS

Solicita-se manifestação clara e individualizada sobre cada ponto:

1. Confirma-se que os atestados serão examinados à luz de critérios objetivos, previamente divulgados e aplicados de modo idêntico a todos os licitantes?
2. Será exigido tempo mínimo de experiência, em meses ou anos? Em caso afirmativo, qual será a duração e em que elemento do estudo técnico preliminar se encontra a justificativa correspondente, à luz do Acórdão 733/2026-TCU-Plenário?
3. Não sendo fixado período mínimo, confirma-se que nenhum participante poderá ser inabilitado sob o argumento, formulado apenas no julgamento, de que a experiência comprovada seria temporalmente insuficiente?
4. Tendo em vista que a adjudicação foi estruturada em grupo único, a capacidade técnico-operacional deverá ser comprovada relativamente a cada um dos quatro itens integrantes do grupo?

5. Considerando que 4% do orçamento global informado corresponde a R\$ 448.440,00, confirma-se, com base nos valores individualizados da planilha estimativa, que cada um dos quatro serviços alcança esse patamar e será tratado como parcela de valor significativo para os fins do art. 67, § 1º, da Lei nº 14.133/2021?
6. A Administração pretende adotar como referencial 50% da demanda média anual, equivalentes a 10% dos quantitativos de sessenta meses, correspondendo a 74 diárias de iluminação de pequeno porte, 97 diárias de sonorização de pequeno porte, 83 diárias de sonorização de médio porte e 63 diárias de transmissão ao vivo?
7. Se esse parâmetro não for adotado, qual quantidade mínima exata deverá ser demonstrada em cada item, qual será a base de cálculo utilizada (total de sessenta meses, média anual ou pico simultâneo) e que justificativa técnica, constante do planejamento, fundamentará os números escolhidos?
8. Caso o instrumento permaneça sem percentual ou quantidade mínima, confirma-se que nenhum licitante será inabilitado exclusivamente por suposta insuficiência quantitativa, já que esse referencial não foi previamente estabelecido?

08

PROVIDÊNCIAS SOLICITADAS

Requer-se que a resposta identifique, de maneira separada e inequívoca:

- os serviços cuja experiência deverá ser comprovada;
- as características técnicas mínimas relevantes;
- as quantidades exigidas e a respectiva base de cálculo;
- eventual período mínimo de experiência; e
- o método de somatório e avaliação dos atestados.

A explicitação desses elementos permitirá uma habilitação efetiva e previsível, reduzindo o risco de contratação de empresa sem experiência compatível, sem impor restrições excessivas à competição e sem comprometer a igualdade entre os participantes.

Se a Administração concluir que a disciplina atual não oferece base suficiente para um julgamento objetivo, requer-se a retificação do edital e do Termo de Referência, com reabertura do prazo quando a alteração repercutir na elaboração das propostas ou na organização dos documentos de habilitação.

Caso sejam mantidas disposições genéricas, ausência de parâmetros verificáveis ou inconsistências entre os documentos da contratação, fica ressalvada a possibilidade de impugnação do edital, na forma do art. 164 da Lei nº 14.133/2021.

Nesses termos, aguarda-se o esclarecimento.

São Gonçalo, 9 de setembro de 2026.

ROBSON REIS NOVAIS JUNIOR

Titular do empresário individual

64.697.608 ROBSON REIS NOVAIS JUNIOR · CNPJ nº
64.697.608/0001-08